P U T U S A N
Nomor 778/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKI SANDRO**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/16 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Muslim Gang Jawa Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati, S.H dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jalan Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sempurna Blok A No. 12 A Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 778/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 1 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 778/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 778/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riki Sandro, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riki Sandro dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda terhadap Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 4 (empat) bungkus klip narkotika jenis sabu berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang tunai sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah);
   Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Riki Sandro pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2024 atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kapten Muslim Gang Jawa Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I"* berupa 4 (empat) bungkus klip narkotika jenis sabu berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa Riki Sandro sedang duduk-duduk di Jalan Kapten Muslim Gang Jawa Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Sorimuda Siregar, saksi Zepry Nadapdap, saksi Haryono Suprapto, saksi Darwis A. Purba,SH) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di jalan tersebut lalu melakukan penyelidikan di jalan tersebut, kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di jalan tersebut lalu anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Haryono Suprapto, saksi Darwis A. Purba,SH) mendatangi Terdakwa dan berpura-pura membeli narkotika jenis sabu sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu kepada anggota kepolisian Polrestabes Medan yang menyamar tersebut, kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya anggota kepolisian Polrestabes Medan lalu melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus klip narkotika jenis sabu berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan uang sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) dari genggaman tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I";
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorie Kriminalistik Nomor Lab:2749/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt dalam pemeriksaan terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus klip narkotika jenis sabu berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang pada BAB III

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Riki Sandro adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Riki Sandro pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2024 atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kapten Muslim Gang Jawa Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* berupa 4 (empat) bungkus klip narkotika jenis sabu berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, adapun perbuatan Terdakwa, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB, ketika terdakwa Riki Sandro sedang duduk-duduk di Jalan Kapten Muslim Gang Jawa Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Sorimuda Siregar, saksi Zepry Nadapdap, saksi Haryono Suprapto, saksi Darwis A. Purba,SH) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di jalan tersebut, kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus klip narkotika jenis sabu berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan uang sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) dari genggaman tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus klip narkotika jenis sabu berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorie Kriminalistik Nomor LAB:2749/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt dalam pemeriksaan terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus klip narkotika jenis sabu berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang pada BAB III mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Riki Sandro adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haryono Suprapto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;
   - Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Sorimuda Siregar, saksi Zepry Nadapdap dan saksi Darwis A. Purba, SH dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
   - Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Kapten Muslim Gang Jawa Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di pinggir jalan umum;
   - Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena awalnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi tentang sering terjadi peredaran narkotika di Jalan Kapten Muslim Gang Jawa Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan cara Saksi bersama dengan saksi Darwis A. Purba, SH menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Kapten Muslim Gang Jawa Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di pinggir jalan umum Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melihat Terdakwa yang sedang duduk-duduk, kemudian Saksi bersama dengan saksi Darwis A. Purba, SH mendatangi Terdakwa hendak membeli narkotika jenis sabu seharga Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah), kemudian ketika Terdakwa hendak memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi dan saksi Darwis A. Purba, SH, langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Saksi dan saksi Darwis A. Purba, SH merupakan polisi yang menyamar, kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan didapati dari genggaman tangan kanan Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus klip narkotika jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah), kemudian rekan-rekan Saksi yang lain mendatangi Saksi dan saksi Darwis A. Purba, SH yang sudah bersama Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti menuju ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

- Bahwa saat penangkapan berlangsung ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus klip narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

1. Zepry Nadapdap, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Sorimuda Siregar, saksi Haryono Suprapto dan saksi Darwis A. Purba, SH dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
   - Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Kapten Muslim Gang Jawa Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di pinggir jalan umum;
   - Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena awalnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi tentang sering terjadi peredaran narkotika di Jalan Kapten Muslim Gang Jawa Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan cara saksi Haryono Suprapto bersama dengan saksi Darwis A. Purba, SH menyamar sebagai pembeli narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Kapten Muslim Gang Jawa Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di pinggir jalan umum terlihat Terdakwa yang sedang duduk-duduk, kemudian saksi Haryono Suprapto bersama dengan saksi Darwis A. Purba, SH mendatangi Terdakwa hendak membeli narkotika jenis sabu seharga Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah), kemudian ketika Terdakwa hendak memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi Haryono Suprapto dan saksi Darwis A. Purba, SH, langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa saksi Haryono Suprapto dan saksi Darwis A. Purba, SH merupakan polisi yang menyamar, kemudian dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan didapati dari genggaman tangan kanan Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus klip narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi dan rekan Saksi yang lain mendatangi saksi Haryono Suprapto dan saksi Darwis A. Purba, SH yang sudah bersama Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti menuju ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

- Bahwa saat penangkapan berlangsung ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus klip narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AIPTU Andi Simanjuntak, S.H., Penyidik pada Sat Res Narkoba Polrestabes Medan, yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina), berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1768/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Akbp Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Iptu Muhammad Hafiz

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ansari, S.Farm., Apt., masing-masing Kasubbid Narkoba dan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut, pada pokoknya menyatakan bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang disita dari Terdakwa, hasil pemeriksaannya adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Kapten Muslim Gang Jawa Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di pinggir jalan umum;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus klip narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus klip narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari saudara Ngap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Kampung Lalang Gang Pantai Medan, yang salah satu dari 4 (empat) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu tersebut yang akan diserahkan Terdakwa kepada saksi Haryono Suprapto yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Ngap seharga Rp230.000,00. (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sejumlah satu paket, kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket-paket kecil;
- Bahwa penghasilan yang Terdakwa dapatkan jika narkotika jenis sabu tersebut laku terjual semua adalah sejumlah Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa jika narkotika jenis sabu tersebut laku terjual semua adalah sejumlah Rp70.000,00. (tujuh puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa sudah menjadi penjual narkotika jenis sabu selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mendapat keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada saksi Haryono Suprapto;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus klip narkotika jenis sabu berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
2. Uang tunai sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Kapten Muslim Gang Jawa Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di pinggir jalan umum, Terdakwa ditangkap oleh saksi Haryono Suprapto dan Zepry Nadapdap bersama Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan karena berdasarkan informasi masyarakat di tempat penangkapan Terdakwa sering terjadi peredaran gelap narkotika;

2. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus klip berisi kristal putih dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu Rupiah);

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Agustus 2024, berat bersih 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih tersebut adalah 0,13 (nol koma satu tiga) gram;

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1768/NNF/2024 tanggal 17 April 2024, terbukti bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang disita dari Terdakwa, positif *metamfetamina*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari saudara Ngap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Kampung Lalang Gang Pantai Medan, yang salah satu dari 4 (empat) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut akan diserahkan Terdakwa kepada saksi Haryono Suprapto yang menyamar sebagai pembeli;

6. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari saudara Ngap sebanyak satu paket seharga Rp230.000,00. (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah), kemudian oleh Terdakwa dibagi-bagi menjadi beberapa paket-paket kecil;

7. Bahwa penghasilan yang Terdakwa dapatkan jika Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut laku terjual semua adalah sejumlah Rp300.000,00. (tiga ratus ribu Rupiah) sehingga keuntungan yang didapat Terdakwa adalah sejumlah Rp70.000,00. (tujuh puluh ribu Rupiah);

8. Bahwa Terdakwa sudah menjadi penjual Narkotika Golongan I jenis sabu selama 1 (satu) minggu dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk mendapat keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

10. Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu Rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada saksi Haryono Suprapto;

11. Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

12. Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Setiap orang":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Riki Sandro, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud "tanpa hak" mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagi perbuatan hukum, sehingga pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, maka perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan pada butir 1 sampai dengan 8 tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah penjual Narkotika Golongan I jenis sabu oleh karena pertimbangan sebagai berikut:

- penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yang menjelaskan bahwa di tempat penangkapan Terdakwa terjadi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu;
- salah satu dari 4 (empat) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I yang akan diserahkan Terdakwa kepada saksi Haryono Suprapto yang menyamar sebagai pembeli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada seharga Rp50.000,00. (lima puluh ribu Rupiah);
- Terdakwa sudah selama 1 (satu) minggu menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk mendapat keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- barang bukti uang tunai sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu Rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil dari menjual Narkotika Golongan I jenis sabu kepada saksi Haryono Suprapto;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki atau menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkotika, yang pada asasnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknolgi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan, Narkotika Golongan I **dilarang** digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" secara bersamaan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I jenis sabu, sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan unsur kedua tersebut, menurut pendapat Majelis unsur ketiga ini pun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, oleh karena merupakan Narkotika Golongan I yang dilarang diperjualbelikan secara bebas dan agar tidak dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut sudah seharusnya dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu Rupiah), oleh karena hasil dari menjual Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa namun karena bernilai ekonomis, maka patut apabila uang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Riki Sandro tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I,** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00. (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, **dimusnahkan**;
- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu Rupiah), **dirampas untuk negara**;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Frans Effendi Manurung, S.H.., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Trian Adhitya Izmail, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Phillip M. Soentpiet, S.H.	Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.
Frans Effendi Manurung, S.H.., M.H.	

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)